ORDENANZA Nº 8.104

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Colaboración mutua celebrado entre la **MUNICIPALIDADDE VILLA MARIA** representada por el Señor Intendente municipal Eduardo Luis ACCASTELLO**,** por una parte, y **RE S.R.L** representada por Emanuel ROMERO, en carácter de socio gerente, por la otra, con fecha 15 de abril del año 2.024, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA Y RE S.R.L.

En la ciudad de Villa María, a los 15 días del mes de abril de 2024, la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, D.N.I. Nº 11.395.594, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio en Sobral 299, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, en adelante la **"LA MUNICIPALIDAD"**, por una parte; y la firma **RE S.R.L.,** CUIT 30-71192372-8, representada en este acto por el Sr. Emanuel Romero, DNI Nº 33.117.010, en su calidad de socio gerente, en adelante denominada **"RE SRL"**, por la otra; convienen celebrar el presente convenio bajo las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA – ANTECEDENTES:

- LA MUNICIPALIDAD reconoce a la salud como un derecho fundamental desde la concepción y garantiza el acceso igualitario a los bienes y servicios municipales relacionados con ella, conforme Art. 39º de la Carta Orgánica Municipal de Villa María.
- Es objetivo de "LA MUNICIPALIDAD" garantizar un servicio de salud óptimo, accesible, eficiente, equitativo y solidario, implicando esto, la cobertura íntegra y de calidad a todas las personas que lo requieran.
- En este sentido, a través de la Asistencia Pública Municipal y los CAPS, se brinda un rol de asistencia territorial y de cercanía con el vecino, en el primer nivel de atención. La relación de derivación con el Hospital Pasteur, cubre el segundo y tercer nivel. Por último, el modelo se complementa con la acción interintistucional llevada a cabo con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, en el marco del programa Pro.M.Med, el cual permite a todo vecino villamariense que no tenga cobertura de obra social, poder acceder sin costo alguno a los medicamentos necesarios.
- Actualmente, el área de Salud de la Municipalidad de Villa María cuenta con el Servicio de emergencias denominado "107" que recepta y evacua la totalidad de situaciones de emergencias domiciliarias que requieren los habitantes de la ciudad de Villa María, de manera presencial y a través de ambulancias.
- No obstante, los nuevos paradigmas pos pandemia, a lo que se suma el notable crecimiento demográfico de nuestra ciudad, han requerido que los vecinos - pacientes,

demanden más y mejor atención, todo ello en un contexto de una crisis económica muy compleja, la cual es de público conocimiento.

- Sin embargo, en virtud de la falta de recursos médicos, a lo que se suma el importante incremento del porcentaje de ciudadanos que por necesidad y/o eficacia hoy elije la Salud Publica local, entre otras variables, se ha llevado al límite de sus posibilidades al servicio de emergencias municipal. Resulta entonces indispensable dar respuesta a la ciudadanía en este aspecto.
- Que conforme a la problemática expuesta ut-supra, resulta necesario reforzar el sistema de salud municipal, a través de la creación de una nueva modalidad de atención médica y de emergencias, mediante la implementación de un sistema de "Medicina Digital Mixta".
- Que RE S.R.L. es una empresa de más de diez años de trayectoria en la materia, conformada por especialistas de la salud y cuya principal actividad es la de brindar el servicio referido, mediante la utilización de distintas herramientas tecnológicas. En la actualidad, cuenta con seis bases activas en distintas localidades de la provincia como ser Isla Verde, Monte Maíz, Laborde, Ucacha, Justiniano Posse y Alicia, todos con excelentes resultados.

SEGUNDA – DEFINICIONES: A los fines del presente convenio se entiende por:

- *Medicina Digital Mixta*: Servicio de salud brindado a través de una atención mixta, a saber: *Presencial*, con un interventor directo denominado paramédico; y *Remota*, a través de la utilización de TICs con intervención de profesionales médicos.
- *Telemedicina*: La prestación de servicios de salud a distancia a través de medios electrónicos y de telecomunicaciones.
- *TIC*: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, texto, video e imágenes, entre otros.
- *Motoambulancia*: Es el vehículo (motocicleta) de intervención rápida, que traslada paramédicos altamente capacitados, quienes además se encuentran debidamente equipados para brindar atenciones primarias de emergencias médicas.
- *Llamados Inteligentes*: Llamada telefónica al Servicio de Emergencias redireccionada a través de una App.

TERCERA – OBJETO: Mediante el presente convenio, en el marco de los antecedentes referidos, "LAS PARTES" acuerdan llevar adelante una acción conjunta, para el fortalecimiento del Servicio de Emergencias Municipal denominado "107", en la cual RE SRL se obliga a brindar el Servicio de Medicina Digital Mixta con activación de Llamada Inteligente y por medio de Motoambulancias, dentro del ejido urbano de la Ciudad de Villa María, a los efectos de complementar el servicio de emergencias local, con el objetivo de fortalecer el servicio municipal de salud.

CUARTA - MODALIDAD: El Servicio de Medicina Digital Mixta a cargo de RE SRL, incluye: **a)** Sistema de Telemedicina con activación de Llamado Inteligente y Motoambulancia; **b)** Ampliación y reforma con equipamiento, monitoreo, sistema de inteligencia artificial incluyendo la conexión del sistema del despacho del 107 en la asistencia pública; **c)** Apoyo con despacho de emergencias médicas y cabinas de telemedicina las 24 horas, los 365 días del año; **d)** Aplicación con licencias gratuitas para todos los habitantes de la ciudad con llamado de emergencia, geo ubicación y reacción de historia clínica digital; **e)** Aplicación para las ambulancias y motoambulancias con recepción de datos, geo ubicación, historia clínica y monitorización de los villamarienses; **f)** Armado y equipamiento de motoambulancias, dejando expresamente establecido que los vehículos a utilizar para la concreción del presente convenio serán de propiedad Municipal; **g)** Paramédicos puestos a disposición por RE SRL para prestar servicios en la ciudad y Médicos activos mediante Medicina Digital Mixta a través de las denominadas TICs; **h)** Capacitación Interna a todo el equipo del 107 en manejo de inteligencia artificial aplicada a la Salud; **i)** Cobertura con monopatín en la costanera de la ciudad en días y horarios a confirmar con directivos del Área de Salud Municipal; **j)** Capacitación incluyendo visores y licencias en Realidad Virtual para personal de salud; **k)** Capacitación en RCP incluyendo visores y licencias en Realidad Virtual en Escuelas, Centro o Instituciones que la municipalidad disponga; **l)** Asesoramiento, puesta en marcha y seguimiento de proyecto; **m)** Estadísticas trimestrales con DASHBOARD para establecer el área de mejora continua.

QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE RE SRL: Además de las obligaciones propias de la naturaleza del presente contrato, RE SRL se compromete especificamente a cumplir con las siguientes: **a)** Prestar el servicio de acuerdo a los parámetros de calidad y disponer de los insumos, elementos y recursos humanos (paramédicos y médicos) necesarios para el cumplimiento de todas las actividades

conforme la modalidad descripta en la cláusula precedente; **b)** Abstenerse de cobrar copagos o dinero alguno a las personas objeto de atención dentro del marco del presente convenio; **c)** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

SEXTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA MUNICIPALIDAD: por su parte, La MUNICIPALIDAD se compromete específicamente a: **a)** Pagar a RE el valor correspondiente del servicio a prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente convenio, y el valor de los adicionales que se puedan pactar por addenda, en caso de corresponder, en relación a la cobertura de eventos específicos; **b)** Dar asesoría y asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de las actividades objeto del presente, a través de la Secretaría de Salud, efectuando las recomendaciones y/o sugerencias que correspondan; **c)** Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: Las actividades objeto del presente contrato las prestará RE SRL en aquellos domicilios de vecinos que se encuentren dentro del ejido urbano de la localidad de Villa María, que requieran asistencia del Servicio de Emergencias 107, y excepcionalmente, en la vía pública y puntos de interés predeterminados por el Municipio.

Las partes acuerdan que las motoambulancias utilizaran cómo base operativa las instalaciones del Centro Cívico de la ciudad de Villa María (ingreso por calle Tucumán), dónde deberán estar siempre disponibles cuando el servicio sea requerido. La MUNICIPALIDAD queda facultada para modificar la ubicación de dicha base.

OCTAVA. PLAZO: El presente convenio se pacta por un periodo de veinticuatro (24) meses a contar desde la suscripción del presente. Transcurrido el período indicado, el mismo será renovado automáticamente por un nuevo periodo de doce (12) meses, salvo manifestación en contrario de alguna de las partes, la cual deberá materializarse de manera fehaciente y por escrito.

NOVENA. PRECIO: El precio inicial de la prestación del servicio objeto del presente contrato se fija en la suma mensual de pesos Nueve millones quinientos mil ($9.500.000,00) (+IVA) por todo concepto. La presente estimación ha sido calculada sobre la base de costos operativos vigentes a la fecha. En consecuencia, y considerando

la situación económica actual imperante en nuestro país, el precio será renegociado de manera trimestral, aplicando la variación porcentual del IPC Córdoba.

DECIMA - FORMA Y LUGAR DE PAGO: El pago de las prestaciones convenidas en la cláusula anterior se realizará a mes vencido, debiendo RE SRL presentar la factura correspondiente, la cual deberá ser canceladas por la Municipalidad dentro de los 15 días de presentada para su pago. En caso de incumplimiento del pago en los plazos previstos, la MUNICIPALIDAD incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa, devengando las sumas adeudadas un interés resarcitorio del cinco por ciento (5%) mensual a partir de la fecha de vencimiento.

DECIMA PRIMERA - SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta en la que conste la causa de la misma. El término de la suspensión no implicará el pago del costo mensual del servicio, ni será computable para los efectos del plazo de vigencia, ni dará derecho a exigir indemnización alguna por las partes.

DECIMA SEGUNDA - SUB CONTRATACION: RE SRL se compromete por si o por terceros, a cumplimentar con las obligaciones asumidas en el presente convenio. Asimismo,

DECIMA TERCERA – INDEMNIDAD: RE SRL se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a LA MUNICIPALIDAD respecto de obligaciones y cualquier reclamo judicial o extrajudicial proveniente de terceros, que tengan como causa las actuaciones de la empresa en ocasión de la ejecución del presente convenio. Se deja aclarado expresamente que no existirá vínculo laboral alguno de subordinación entre la MUNICIPALIDAD y los trabajadores mediante los cuales RE SRL preste el servicio, tanto con profesionales como con aquellos que no lo sean.

DECIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del presente se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción.

DECIMA QUINTA - TERMINACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: **a)** Por extinción del plazo pactado para ejecución; **b)** Por acuerdo bilateral; **c)** Por causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobado; **d)** Por

incumplimiento de las partes contratantes de las obligaciones previstas en el presente; **e)** Por decisión unilateral la MUNICIPALIDAD, notificada con 30 días de anticipación, sin derecho a indemnización alguna.

DECIMA SEXTA – DOMICILIOS ELECTRONICOS: LAS PARTES declaran como domicilio electrónico para el perfeccionamiento del presente acuerdo los siguientes dominios: por RE SRL emanuelromero.re@gmail.com y por LA MUNICIPALIDAD secretariadesalud.vm@gmail.com .

DECIMA SEPTIMA – DE FORMA: "LAS PARTES" manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán su mayor desempeño y diligencia a los fines del debido cumplimiento del mismo. No obstante lo expuesto, para todos los efectos legales que pudiesen derivarse del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten a jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo sus domicilios legales en los antes indicados. Leído que les fue, las partes ratifican todo lo expresado anteriormente y en prueba de conformidad firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado ab initio.

RE EMERGENCIAS S.A.
EMANUEL ROMERO
PRESIDENTE

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8104/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 15.07.2024 10:56:03
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 17.07.2024 09:53:22
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 18.07.2024 09:41:36
Email: juanpabloinglese@gmail.com